

<제14장 쟁의행위.제10절 쟁의기간 중 대체근로의 제한>

<제15장 부당노동행위.제05절 지배·개입>

[기출][2][2020-1-2]대체인력 투입의 지배·개입 부당노동행위 성립 여부

《[문제1] A사는 폐기물 소각시설을 전문적으로 운영하는 회사다.甲사는 관련 조례에 따라 그 소유의 생활폐기물 소각시설(이하 'B시설')의 운영을 A사에 민간 위탁했다. B시설에는 3개의 소각로가 있고, 근무하는 A사 소속 근로자는 70명이다. 그 중 50명(3개 소각로 운전인력 30명 포함)은 전국 단위 노동조합의 조합원이다.

A사와 甲사가 체결한 'B시설 위·수탁 운영 협약서'에 따르면, A사는 시민들의 생활상 불편을 방지하기 위해 B시설의 3개 소각로를 24시간 연속 가동할 책임이 있고, 쟁의행위 등으로 소각로 운전이 정지된 경우 甲사가 A사에 소각로별 가동중단 일수에 비례하는 손실비용을 부과할 수 있다.

노동조합은 A사와의 2020년 임금교섭 결렬 후 노동위원회 조정절차와 조합원 찬반투표절차 및 쟁의행위 신고절차를 적법하게 마쳤다. 그로부터 약 1개월이 되는 2020. 5. 16.(토) 00:00부로 3일간의 1차 경고파업을 사전 예고 없이 단행했다. 또 노동조합은 A사에 사전 통보한 2020. 6. 10. 00:00부로 20일간의 2차 총파업을 실시했다. 결국 A사는 노동조합의 교섭요구 사항을 모두 수용하여 2020. 7. 15. 임금협약을 체결했다.

한편, A사는 2차 총파업 기간에 소각로 가동 전면 중단을 피하기 위한 최소 필요인력으로 A사 본사 소속 소각로 기술팀 직원 3명, A사가 甲사로부터 위탁받아 운영 중인 다른 소각시설(이하 'C시설') 소속 운전원 2명 및 C시설의 6개월 전 퇴직자 결원충원으로 2020. 6. 5. 신규 채용한 운전원 1명을 B시설에 투입하여 B시설의 비조합원 일부와 함께 3교대제로 소각로 3개 중 1개만을 부분 가동하게 했다(이하 '이 사건 대체인력 투입'이라 함). 2차 총파업 종료 후 甲사는 1차 경고파업 및 2차 총파업 기간 소각로 가동중단 일수에 따른 손실비용 총 8억 4천만 원을 A사에 부과했다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 노동조합은 이 사건 대체인력 투입이 지배·개입의 부당노동행위에 해당한다고 주장한다. 이러한 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (20점)》

<문제1의 물음2> 대체인력 투입의 지배·개입 부당노동행위 성립 여부

I. 문제의 제기

-사안에서는 A사가 B시설의 파업 기간 중 단행한 이 사건 대체인력 투입이 "노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제81조 제1항 제4호"의 지배·개입의 부당노동행위에 해당하는지가 문제되는 상황이다. 쟁점으로 <노조법 제43조 제1항의 대체근로 제한 규정을 위반한 위법한 대체근로 투입이 곧바로 부당노동행위로 인정되는지>, <불가피한 조업 유지 필요성에 따라 지배·개입의 주관적 의사가 부정될 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 부당노동행위에 해당한다고 주장하는 노동조합의 주장의 타당성에 관하여 논한다.

II. 지배·개입의 부당노동행위 성립 법리

1. 지배·개입 부당노동행위의 성립요건

(1) 객관적 요건과 주관적 요건

- "노조법 제81조 제1항 제4호"의 지배·개입 부당노동행위가 성립하기 위해서는 사용자의 지배·개입 행위라는 객관적 사실과 함께, 주관적으로 근로자의 단결권 등을 침해하여 노동조합의 조직·운영에 지배하거나 개입하려는 의사(부당노동행위 의사)가 인정되어야 한다.

(2) 주관적 의사의 판단 기준

- 사용자에게 지배·개입의 의사가 있었는지 여부는 사용자의 노동조합에 대한 태도, 쟁의행위에 이르게 된 경위, 사용자가 취한 조치의 시기와 태양, 그 조치가 노동조합의 활동이나 조직력에 미친 영향 등 구체적인 사정을 종합하여 객관적으로 판단하여야 한다. 다만, 사용자의 행위로 인하여 노동조합의 조직·운영에 실질적인 영향이 초래된 경우 부당노동행위 의사는 객관적 사정으로부터 추정될 수 있다.

2. 대체근로 제한 위반과 지배·개입의 부당노동행위

(1) 위법한 대체인력 투입의 부당노동행위 성립 여부

- 사용자가 "노조법 제43조 제1항"을 위반하여 위법한 대체근로를 투입한 행위는 근로자의 헌법상 단체행동권에 기반한 파업의 효과를 직접적으로 무력화하고 노동조합의 단결력을 현저히 약화시키는 조치에 해당하므로, 특별한 사정이 없는 한 지배·개입의 부당노동행위 성립이 추정된다.

(2) 부당노동행위 주관적 의사의 조각 요건

- 다만, 위법한 대체근로의 투입이 존재하더라도 사용자가 당면한 객관적 상황, 즉 조업이 전면 중단될 경우 회사 경영에 회복할 수 없는 극심한 손실이 발생하거나 공공의 안전·생활에 중대한 위해가 우려되어 이를 방지하기 위한 최소한의 조치로서 불가피하게 이루어진 경우라면, 사용자의 지배·개입 의사가 부정되어 부당노동행위가 성립하지 않는다.

III. 사안의 적용

1. 대체인력 투입의 위법성과 객관적 지배·개입의 존재

- A사가 투입한 인력 중 본사 직원 3명과 C시설 소속 운전원 2명의 투입은 적법한 대체인력이지만, 파업 직전(2020. 6. 5.)에 결원충원을 명목으로 전격 채용되어 B시설의 파업 현장에 배치된 신규 운전원 1명의 투입은 "노조법 제43조 제1항"을 위반한 위법한 대체근로에 해당한다. 이 위법한 투입은 쟁의행위로 중단된 업무를 수행케 한 것으로서 객관적으로는 노동조합의 파업권 행사를 약화시키는 결과를 초래하는 지배·개입 행위의 외형을 갖추었다.

2. 지배·개입의 주관적 의사 존부 판단

(1) 주관적 의사 추정 여부

- A사는 6개월간 방지하였던 C시설의 결원을 총파업 개시일인 6. 10. 직전에 급히 충원하였고, 본래 예정지인 C시설이 아닌 파업으로 가동이 중단된 B시설에 대체 투입하였다. 이는 표면상 정상적인 인사권 행사의 형식을 빌렸을 뿐 실질적으로는 노동조합의 쟁의행위 효과를 무색하게 하려는 주관적 목적이 개입되었음을 추정할 수 있게 한다.

(2) 경영상 불가피성과 수단의 비례성

- 그러나 A사는 소각시설 가동 중단 시 甲사로부터 막대한 가동중단 손실비용을 부과받도록 위·수탁 계약이 체결되어 있었으며, 실제로 파업 종료 후 8억 4천만 원이라는 경영상의 존립을 위협할 수준의 손실비용이 부과되었다. 또한 A사는 전체 소각로 3개 중 단 1개만을 부분 가동하여 공익 및 시민 생활의 불편을 방지하기 위한 최소한의 방어 조치만을 단행하였다. 투입된 총 대체인력 중 적법한 인력이 대다수(본사 3명, C시설 2명)이며 위법한 인력은 신규 채용한 1명에 불과한 점을 고려할 때, A사에게 노동조합의 단결력을 파괴하거나 조직·운영을 형해화하려는 능동적인 지배·개입의 부당노동행위 의사가 있었다고 단정하기는 어렵다.

Ⅳ. 결론

- A사가 단행한 이 사건 대체인력 투입 중 신규 채용된 운전원 1명의 투입은 "노조법 제43조 제1항"을 위반한 행위에 해당한다. 그러나 파업에 따른 공시시설의 조업 중단으로 인하여 부과될 가동중단 손실비용(8억 4천만 원)을 회피하기 위한 최소한의 경영상 불가피성이 강력하게 인정되며 소각로의 부분 가동이라는 비례적 방어 수준에 그친 점에 비추어 볼 때 지배·개입의 주관적 의사가 부정된다. 결론적으로 이 사건 대체인력 투입이 지배·개입의 부당노동행위에 해당한다는 노동조합의 주장은 타당하지 않다.

<보충(반대의견) - 지배·개입의사가 있어 부당노동행위에 해당한다>

Ⅰ. 문제의 제기

- 본 사안은 A사가 노동조합의 적법한 쟁의행위 기간 중 본사 기술팀 직원, C시설 소속 근로자, 신규 채용자를 투입하여 소각로를 부분 가동한 행위가 "노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제81조 제4호"의 지배·개입 부당노동행위에 해당하는지가 문제된다. 핵심은 <사용자의 대체인력 투입이 단순히 쟁의행위 무력화 차원을 넘어 노동조합의 운영이나 단체행동권 행사 자체에 지배·개입하는 성격을 가지는지> 여부이다. 이하에서는 이러한 노동조합의 주장의 타당성에 대하여 논한다.

Ⅱ. 관련 법리

1. 부당노동행위 제도의 취지

- "노조법 제81조"는 노동조합의 자주성을 보장하고 근로자의 단결권·단체교섭권·단체행동권을 실질적으로 보장하기 위해 사용자의 특정 행위를 부당노동행위로 규율한다.

2. 지배·개입의 부당노동행위

- "노조법 제81조 제4호"는 사용자가 노동조합의 조직이나 운영에 지배·개입하는 행위를 금지하고 있다. 이는 노동조합이 자주적이고 독립적으로 운영될 수 있도록 보장하기 위함이다. "판례"에 따르면, 지배·개입은 노동조합의 조직·운영에 영향을 미치거나 노조의 의사결정에 간섭하는 행위로, 사용자 행위와 노조 자주성 침해 사이에 인과관계가 인정될 때 성립한다. 특히 쟁의행위 무력화를 위한 대체인력 투입이 그 자체로 노조 운영을 지배·개입하는 효과를 가져오는 경우 부당노동행위가 된다.

3. 대체인력 투입과 부당노동행위

- 대체인력 투입은 원칙적으로 "노조법 제43조" 위반 문제로 논의된다. 그러나 그것이 조합원의 쟁의권 행사 자체를 좌절시키고 단체교섭력에 심각한 영향을 미친 경우에는 동시에 지배·개입 부당노동행위에 해당할 수 있다. "판례"는 사용자가 쟁의행위 기간 중 대체인력을 투입하여 쟁의행위를 실질적으로 무력화하고 노조의 단체행동권 행사를 봉쇄하는 경우, 이는 노조 운영에 대한 지배·개입으로 평가될 수 있다고 본다.

Ⅲ. 사안의 적용

1. A사의 행위의 성격

- A사는 본사 직원, C시설 직원, 신규 채용자를 투입하여 3개 소각로 중 1개를 부분 가동하였다. 이는 전면 가동이 아닌 최소한의 부분 가동이므로 쟁의행위를 전부 무력화한 것은 아니다. 그러나 노동조합의 총파업 효과를 상당 부분 약화시키려는 의도가 내포되어 있다.

2. 쟁의행위 실효성에 대한 영향

- 노동조합의 총파업은 소각로의 전면 가동 중단을 통해 사용자에게 압력을 행사하는 것이 본질이다. 그런데 A사가 대체인력을 동원하여 일부 소각로를 가동함으로써 노조의 압박 효과는 상당히 줄어들었다. 이는 노동조합의 단체행동권 실현을 실질적으로 제약하는 결과를 가져왔다.

3. 지배·개입의 요건 충족 여부

(1) 조직·운영 간섭성

- A사의 대체인력 투입은 노조의 단체행동권을 약화시켜 교섭력에 직접 영향을 주었으므로, 운영에 간섭하는 행위로 평가 가능하다.

(2) 사용자의 의도

- A사는 시민 불편 및 손실비용 부담을 회피한다는 명분을 내세웠으나, 실질적으로는 노조의 쟁의행위를 무력화하기 위한 목적이 강하게 추단된다.

(3) 결과적 효과

- 노동조합이 계획한 쟁의행위의 실효성이 현저히 감소하였으므로, 이는 단체행동권에 대한 침해이자 지배·개입 행위로 인정될 수 있다.

4. 반대 견해 검토

- 일부 견해는 A사가 협약상 24시간 가동 책임을 부담하므로 불가피한 조치였다고 본다. 그러나 이는 경영상 목적일 뿐, "노조법 제81조 제4호"가 금지하는 지배·개입 판단에서는 고려될 수 없다. 사용자가 경영상 불이익을 회피하기 위해 노조 쟁의행위를 무력화하는 조치를 취한 것 자체가 노조 자주성을 침해하기 때문이다.

Ⅳ. 결론

- A사가 본사 직원, C시설 직원, 신규 채용자를 투입하여 소각로를 가동한 것은 쟁의행위의 실효성을 약화시키고 노동조합의 단체행동권을 제약하였다. 이는 단순한 경영상 불이익 회피 차원을 넘어 노동조합의 활동에 직접 간섭한 것으로 평가된다. 따라서 이 사건 대체인력 투입은 "노조법 제81조 제4호"의 지배·개입 부당노동행위에 해당한다는 노동조합의 주장은 타당하다.